

## 감사결과 보고서

- 종합촬영소 의상실 명도 관련 -

2022. 9.

영화진흥위원회 감 사 팀

## 목 차

|                            |    |
|----------------------------|----|
| I. 감사실시 개요 .....           | 1  |
| II. 감사대상 사업개요 및 사건경과 ..... | 4  |
| III. 감사내용 .....            | 6  |
| IV. 감사결과와 처분요구 .....       | 14 |

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

위원회는 2016. 10. 17. 주식회사 □□주택에 경기도 남양주시 조안면 북한강로855번길 138 소재 건물 15개동 및 위 토지 1,336,409㎡, 수목 88,230주를 110,000,000,000원에 매도하기로 하는 계약을 체결하고, 2019. 12. 10.까지 주식회사 □□주택에 위 부동산들을 양도하기로 합의하였습니다.

위원회가 주식회사 □□주택에 위 부동산을 양도하기 위해서는 당시 남양주종합촬영소 입주업체였던 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 이전이 필연적이었으나, 위 의상실의 경영악화로 인한 자력 이전이 불가능한 상황이었고, 이를 방지할 경우 위원회는 주식회사 □□주택에 위 계약에 따라 일일 7,534,247원(월 226,027,410원)을 지체상금으로 지급하므로 의상실 이전에 관한 대책을 검토하였습니다.

위원회는 위 의상실과 관련하여 전대차 계약을 통해 이전 실행을 지원하였으나, 그 이후 여전한 경영악화로 인해 임대료 연체 등 문제가 발생했고, 이를 바로 잡기 위해 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]을

상대로 민사소송 및 강제집행 등 절차를 진행하였는데, 그 과정에서 ① 위원회와 주식회사 □□주택 사이의 부동산 매매계약에 있어서 높은 지체상금 책정, ② 위원회와 의상실 사이에 체결한 전대차 계약 시 임대차 보증금 및 전대차 보증금 지급, ③ 위 전대차 계약체결 시 전대차 계약 명의 변경에 있어서 문제가 있다는 경영진 판단이 있었습니다.

이에 위원회 기관장(위원장) 요청에 따라 위 각 계약체결에 있어서 위원회 제규정 등을 준수하였는지에 대한 감사가 시작되었으나, 이 사건 관련자가 위원회 내부 직원으로 자체 감사팀만으로는 투명하고 객관적인 감사에 한계가 있을 수 있다는 우려가 제기되어 외부전문가를 위촉하여 이번 특정 감사를 시행하게 되었습니다.

## 2. 감사 범위 및 감사 중점

위 각 계약체결에 있어서 위원회 제규정 등을 준수하였는지, 위원회에서 전차인 □□□이 위원회와 의상실 사이에 체결된 전대차 계약에 따라 임대료를 납부하는 것을 관리·감독하였는지, 의상실 이전에 관한 대책을 수립하면서 법적 근거에 따라 의상실에 대한 지원을 하였는지 등에 대한 행정 조치 현황을 점검하고, 위와 같은 문제가 발생한 원인을 조직구조 및 운영

관점에서 점검하였습니다.

다만, 위 각 계약체결과 의상실에 대한 지원 대책은 전(前) 위원장, 전(前) 사내변호사 등 퇴직자들이 주도적으로 한 것이고, 퇴직자들에 대한 조사 권한이 없어 현직자들을 대상으로 감사가 시행될 수밖에 없었던 사정으로 불가피하게 감사의 한계가 존재할 수밖에 없었습니다.

### 3. 감사 기간 및 인원

- 감사근거 : 감사업무규정 제3조(감사의 직무) 5호 및 제4조(감사의 종류) 2호에 의거, 「특정감사는 위원장이 요청하는 경우」 적용
- 감사기간 : 2022. 8. 1.(월) ~ 2022. 9. 30.(금)
- 감사자 : 외부전문가(전 감사원 조사관 황□□, 변호사 이□□), 감사팀(박□□ 대리) 실무지원

## II. 감사대상 사업개요 및 사건경과

### 1. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 관련 조치 및 소송 내역 보고

가. 위원회와 주식회사 □□주택 간에 남양주종합촬영소 매매계약 체결로 인한 위 부동산 양도 일자 : 2019년 12월 10일 ※ 일시점유기간(명도 이전 유예기간, 인수인계 등) : 2019.12.10. ~ 2020.02.09.(2개월)

나. 당시 남양주종합촬영소 입주업체였던 의상실(주)□□□□제이, 대표자 □□□의 경영악화로 인한 자력 이전이 불가능하였던 상황.

다. 위원회가 이를 방지할 경우, 위원회는 주식회사 □□주택에 유예기간(2020년 2월 9일) 이후 일일 약 7,534,247원 (월 226,027,410원) 상당의 금원을 지체상금으로 납부하여야 하는 상황에 처함.

라. 위원회는 이를 방지하기 위해 의상실 이전대책 검토 및 지원하여 다른 토지 지상 창고에 관한 임대차 계약 및 전대차 계약 체결(건물주-위원회 임대차 계약과 건물주 동의 후 위원회-의상실 전대차 계약) 하여 의상실을 이전하는 데에 성공하였으나, 이후 의상실의 여전한 경영악화로 인해

임대료 연체 등으로 문제 발생하여 위원회는 의상실로부터 지원했던 보증금을 받지 못하고, 의상실이 연체한 임대료를 부담하게 되어 의상실을 상대로 소송 및 강제집행 등 절차 진행 중.

마. 의상실은 2022. 6. 30. 기준으로 임대료 124,043,333원(월 770만원×28개월) 미납 중.

## 2. 사건 진행 경과

| 연도   | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 담당부서                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>남양주종합촬영소 이전 안내 및 의상실 대상 명도 요청 (2016.10 ~ 2019.12)</li> <li>남양주종합촬영소 소유권 이전 완료 (□□주택 소유권 이전)</li> <li>일시점유기간(명도이전 유예기간) : 2019.12.10.~2020.02.09.(2개월)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | • 제작기반조성팀                    |
| 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>남양주종합촬영소 의상실 명도 미완료 관련 대책회의 (2.5.)</li> <li>남양주종합촬영소 입주업체 점유이전 관련 법률자문(법무법인 성현) (2.6.)</li> <li>남양주종합촬영소 명도 유예기간 만료에 따른 명도이행 등 요청(부영) (2.7.)</li> <li>의상실 이전 이슈 관련 임대차 전대차 계약서 검토 (2.12.)</li> <li>남양주종합촬영소 임대업체(의상) 이전 부동산계약 보증금 지원</li> <li>계획(안) 보고(제작기반조성팀-99, 2020.02.24.)</li> <li>남양주종합촬영소 임대업체(의상실) 이전 임대차 계약 (2.28.)</li> <li>※ 계약기간 2020.03.01. ~ 2022.03.01.</li> </ul> |                              |
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>의상실 2020.08.부터 임료 연체 확인 (4.27.)<br/>(담당직원이 임대인(이□□)으로부터 확인)</li> <li>전대차 관련 법률 대책검토 및 사건위임 계약 (법무법인 성현) (5.19.)</li> <li>□□□ 부동산 가압류 신청 (5.26.)</li> <li>차임청구소송 판결 선고 승소(부산지방법원 동부지원) (11.11.)</li> </ul>                                                                                                                                                                          | • 소통협력실<br>(법무팀),<br>촬영소건립TF |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>부동산임대차 계약 종료 통보(이□□) (1.11.)</li> <li>부동산전대차 미납월세 지급 및 부동산 명도 요청 (1.11.)</li> <li>□□□ 부동산 명도 및 부당이득금 반환요청 (3.16.)</li> <li>의정부지방법원 통해 압류동산 파악 시도하였으나, 소유권 불분명하여(법인명의확인) 소장 변경으로 동산 압류 진행 (5.31.)</li> <li>토지인도 등 청구의 소(원고 이□□/피고 영화진흥위원회, □□□) (6.27.)</li> <li>□□□□□□(□□□) 건물명도 소장 제출 (7.1.)</li> </ul> <p>임대료 납부 현황(2020.03.01. ~ 2022.06.30. 기준)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임대료: 215,343,333원(770만원×28월)</li> <li>- 납부금액: 91,300,000원</li> <li>- 미납금액: 124,043,333원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 법무팀장<br/>□□□<br/>변호사<br/>되사 (2.9.)</li> <li>• 소통협력실→<br/>촬영소건립TF<br/>팀(3.15.)</li> </ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ⅲ. 감사내용

### 1. 위원회와 주식회사 □□주택 간에 체결된 남양주종합촬영소 관련 부동산 매매계약에서의 지체상금 책정 건

○ 위원회는 2016. 10. 17. 주식회사 □□주택과 경기도 남양주시 조안면 북한강로855번길 138 대 1,336,409㎡ 및 그 지상 소재 건물 15개동 등에 관한 매매계약을 체결하였음.

○ 위원회와 주식회사 □□주택은 위 매매계약에 “위원회의 지방이전이 지연되어 매각채산을 일시적으로 점유해야할 사유가 발생한 경우 2개월 간의 유예기간을 둔 이후 사용분부터 매각대금 1천분의 25에 해당하는 연간 사용료 기준에 따른 실제사용일수별 정산사용료를 납부하고 매각채산을 계속 사용할 수 있다.” 라는 내용을 명시하였음.

○ 이후 위원회는 2017. 2. 21. 주식회사 □□주택과 잔여 매매대금 납부기일 등을 변경하기 위해 변경된 매매계약을 체결하였는데, 매매계약의 내용을 변경하면서 위 다소 높게 산정된 정산사용료 즉, 지체상금에 관한 내용 변경을 하지 않았음.

○ 위원회는 주식회사 □□주택에 위 부동산을 양도하기 위해 남양주종합촬영소에 입주한 업체들을 상대로 임대차 만료일까지 임대공간을 원상회복하여 줄 것을 여러 번 요청하였으나, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]은 창고 임차보증금 등을 부담할 능력이 되지 않아 외부 창고를 구하지 못하여 임대공간을 원상회복하지 못한 상황이고, 이에 따라 위원회는 2020. 2. 10. 이후 주식회사 □□주택에 매각대금(110,000,000,000원)의 1천분의 25에 해당하는 연간사용료 기준에 따른 실제 사용 일수별 정산사용료인 하루당 7,534,247원 상당의 정산사용료(지체상금)를 납부하여야 하는 상황에 이름.

○ 이에 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]을 상대로 부동산 명도소송을 제기하였으나, 위 정산사용료 부과로 위 소송결과를 기다릴 수 없었고, 다른 대책을 마련할 수밖에 없었음.

○ 위 정산사용료 규정 계약 내용은 다소 위원회에 불리한 조항이라고 사료됨.

## 2. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 이전을 위한 대책(임대차 보증금 지원 및 임대차·전대차 계약체결) 수립 건

○ 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 임차공간 이전 비용을 현금 지원하는 것을 고려하였으나, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 이전 검토 중인 부동산 물건에 관한 임대차보증금을 단기간 대차하는 방식으로 조속한 이전을 유도하는 것이 바람직하다고 판단하여 위원회가 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 신규 이전 공간에 관한 부동산 임대차 계약을 체결하기로 함.

○ 위원회는 주식회사 □□주택에 위 부동산에 관한 이전 의무를 부담하

므로 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 조속한 퇴거를 위해 다른 외부 창고와 1년간의 임대차 계약을 체결하고 위 창고 임차보증금을 위원회가 부담하는 대신 임대료는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 직접 부담하기로 협의하기로 하는 대책안을 수립.

○ 이에 위원회는 2020. 2. 10. 이□□로부터 경기도 남양주시 화도읍 차산리 858-2 전 5,864㎡ 및 그 지상 건물을 보증금 5,000만 원, 임료 월 700만 원, 임대차기간 2020. 3. 1.부터 2022. 3. 1.로 정하여 임차하였고, 2020. 2. 12. 법무법인 성현으로부터 위 해결방안에 따른 전대차 계약서 검토 관련 자문을 받아 2020. 2. 28. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 월 임료 700만 원으로 정하여 전대하였고, 임료는 □□□이 이□□에게 직접 지급하기로 함.

○ 위원회 회계계약규정 제66조(지명경쟁입찰에 의할 경우)에 의거, 「예정 임차료의 연액 또는 총액이 5천만 원을 초과하지 아니하는 시설 또는 물품을 차입하거나 임대할 때」 지명경쟁입찰에 의하도록 규정되어 있고, 동 규정 제70조(수의계약에 의한 경우)에는 「예정 임차료의 연액 또는 총액이 3천만 원을 초과하지 아니하는 시설 또는 물품을 차입하거나 임대할 때」 수의계약에 의하도록 규정되어 있으나 같은 조 제2호에는 「사정이 급박하여 경쟁에 붙일 시간적 여유가 없

을 때」 수의계약할 수 있다고 규정되어 있으므로 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 조속한 명도 이행을 유도해 주식회사 부영주택에 대한 위원회의 정산사용료(지체상금)을 축소시키는 것이 최선의 방법임을 감안하여 위 임대차계약을 수의계약으로 진행하였음.

○ 또한, 위원회는 위 임대차 계약으로 임대인 이□□에게 임대차 보증금 5,000만 원을 지급하였는데, 그 보증금은 2020자체예산[210]-[210-07]임차료-1. 사업비-가. 기관 이전비 - 3)토지사용료로 지출되었음.

○ 위 예산은 남양주종합촬영소 건립 당시 매입하지 못한 촬영소 진입도로 일부 토지(경기도 남양주시 조안면 삼봉리 118) 점유에 따른 비용으로서, 토지 소유자의 지료청구 발생 시 지출처리를 위하여 편성된 예산이므로 위 예산으로 임대차 보증금을 납부하였다면, 이전 비용 지원의 근거가 없음에도 부당하게 다른 예산과목으로 지출 승인 처리된 것으로 사료됨(또한, 임대차 계약 중개수수료로 □□□(중개업자)에게 450,000원을 지급하였는데, 이는 [1261]-[303]-[210]-[210-01]-일반수용비-나. 영사기사 자격검정 운영-1) 검인정 운영 비목의 예산으로 지출되었고, 위 예산은 기금예산(일반수용비)에서 지출 처리

된 것이어서 위와 마찬가지로 부당하게 다른 예산과목으로 지출 승인 처리된 것으로 사료됨).

○ 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 이전 검토 중인 부동산 물건에 관한 임대차보증금을 단기간 대차하는 방식으로 조속한 이전을 유도하기 위해 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 월 임료 700만 원으로 정하여 위 부동산을 전대하였는데, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 임대차 보증금 상당의 금원을 단기간 대차한 것으로 보아 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]로부터 전대차 보증금 5,000만 원을 수령하지 않음.

○ 위원회는 위 전대차 보증금 5,000만 원과 관련하여 자체 회계 미수금 항목으로 계상되어 결산보고를 완료하였는데, 위원회 회계계약규정 제 31조에 따른 계약서 작성 즉, 전대차 계약서 이외에 금전소비대차 계약서 작성을 하지 않았음.

### 3. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 임료 납부에 관한 관리·감독 건

○ 위원회는 2016. 5. 30.경 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]

에 남양주종합촬영소 영상지원관 1층 일부 구역을 임대해주면서, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]로부터 임대차보증금 1,421,520 원을 받았으나, 임료를 받지 않았음.

○ 그러나 위 임대차 계약 및 전대차 계약에 따르면 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 임대인 □□□에게 임차료 700만 원을 직접 지급하여야 하는데, 위원회는 이전 방안 대책회의 시 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]가 자금조달에 어려움에 빠져있다고 판단했음에도 위 임차료 700만 원을 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 부담할 수 있을 것으로 판단하여 위와 같이 임대차 계약 및 전대차 계약을 체결함.

○ 위원회는 2020. 2. 10. 이정교로부터 경기도 남양주시 화도읍 차산리 858-2 전 5,864㎡ 및 그 지상 건물을 보증금 5,000만 원, 임료 월 700만 원, 임대차기간 2020. 3. 1.부터 2022. 3. 1.로 정하여 임차하였고, 이를 □□□에게 같은 조건으로 전대하면서 특약으로 ① 차임은 피고가 이□□에게 직접 지급하기로 하고, ② 보증금은 2021. 3. 1.까지 이□□에게 지급한 후 임차인 지위를 승계하기로 하였음

○ 그러나 □□□은 아직까지 보증금 5,000만 원을 지급하지 않았을 뿐만 아니라, 이□□에게 2020. 8.부터 현재까지 임료를 연체하고 있어 위원회는 2021. 6. 10. □□□을 상대로 연체된 임료를 지급하라는 내용의 소송을 제기하였음.

○ 위원회는 2021. 4. 27. 임대인 이□□에게 근황을 묻는 과정에서 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 2020. 8.경부터 임료를 연체하고 있음을 알게 되었는데, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 연체한 임료는 위원회가 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 임대차 보증금 상당의 금원을 단기간 대차한 것과 밀접한 관련(□□□이 임료를 직접 지급하는 것을 해태하면, 임대인은 위원회가 임대인에게 지급한 보증금에서 위 연체된 임료를 공제할 수 있음)이 있으므로 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 직접 임대인에게 임료를 제때 지급하고 있는지를 관리·감독할 필요성이 있었음에도 위원회는 이를 해태함.

○ 그 이후 위원회는 2021. 9. 3. 청구취지 및 청구원인 변경 신청하여 □□□에게 임대차 목적물을 반환할 것과 연체 차임액을 변경하였고, 2021. 11. 11. 승소 판결을 받았으며, 법무법인 성현과 이를 근거로 강제집행 방안을 논의하였음.

○ 위원회는 위 확정 판결문으로 의상실 동산에 관한 강제집행을 하고자 하였으나, 전대차 계약당사자가 (주)□□□□제이가 아닌 □□□으로 계약하면서 이러한 개인상대 계약의 경우 법인소유물을 담보로 설정하는 등의 보완조치를 하지 않은 바, 동산 점유자가 (주)□□□□제이인 관계로 별도의 집행권원이 필요하였음. 이에 (주)□□□□제이를 상대로 추가소송을 진행할 필요성이 있어 수임료를 재차 지출하는 등 손해가 발생함.

○ 한편, 임대인 이□□는 2022. 6. 9. 위원회와 □□□을 상대로 위 임대차 목적물을 인도하고, 연체된 임료를 지급하라는 내용의 소를 제기하였는데, 임대차 계약상 임차인은 위원회이므로 최종 차임지급 의무자가 □□□이라고 하더라도 그러한 사유를 들어 임대인에게 대항할 수 없어 위원회는 임대인에게 □□□이 연체한 임료 상당의 금원을 지급하여야 하는 손해가 발생할 것으로 예상됨(위원회는 위 소송에서 항변할 사유가 없으므로 패소할 것으로 예상됨).

## IV. 감사결과와 처분요구

---



## 1. 감사결과

### 가. 위원회와 주식회사 □□주택 간에 체결된 남양주종합촬영소 관련 부동산 매매계약에서의 다소 높은 지체상금 책정 문제없음

○ 위원회는 2016. 10. 17. 주식회사 □□주택과 경기도 남양주시 조안면 북한강로855번길 138 대 1,336,409㎡ 및 그 지상 소재 건물 15개동 등에 관한 매매계약을 체결하면서 위 부동산에 입주한 임차인들이 곧바로 퇴거할 수 있는지를 고려하지 않은 채 “위원회의 지방 이전이 지연되어 매각재산을 일시적으로 점유해야할 사유가 발생한 경우 2개월 간의 유예기간을 둔 이후 사용분부터 매각대금 1천분의 25에 해당하는 연간사용료 기준에 따른 실제사용일수별 정산사용료를 납부하고 매각재산을 계속 사용할 수 있다.” 라는 내용을 명시하는 등 위원회에 다소 불리한 내용을 명시하여 향후 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 이전을 위한 대책을 마련하는 등 위원회에 손해를 야기함.

－ 위원회는 2017. 2. 21. 주식회사 □□주택과 잔여 매매대금 납부 기일 등을 변경하기 위해 변경된 매매계약을 체결하면서도 다소 높게 산정된 정산사용료 즉, 지체상금에 관한 내용을 변경하지 않음.

－ 위원회는 위 정산사용료 부과 규정에 따라 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 퇴거하지 않는 이상, 2020. 2. 10. 이후 주식회사 □□주택에 매각대금(110,000,000,000원)의 1천분의 25에 해당하는 연간사용료 기준에 따른 실제 사용 일수별 정산사용료인 하루당 7,534,247원 상당의 정산사용료(지체상금)를 납부하여야 하는 상황에 처함.

○ 그러나 위 계약은 위원회가 사경제의 주체로서 상대방과 대등한 위치에서 체결하는 사법(私法)상의 계약으로서 본질적인 내용은 사인 간의 계약과 다를 바가 없으므로 그에 관한 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 사적 자치와 계약자유 원칙 등 사법의 원리가 그대로 적용되므로 위원회와 (주)□□□□제이, 대표자 □□□가 체결하면서 위원회에 다소 불리한 내용의 정산사용료 부과 규정을 명시하였다고 하더라도 위 규정을 부가하는 것이 금지되거나 제한된다고 할 수 없고, 사적 자치와 계약 자유의 원칙상 위와 같은 계약 내용이나 위 규정의 효력을 함부로 부인할 것은 아님.

나. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 이전을 위한 대책(임대차 보증금 지원 및 임대차·전대차 계약체결) 수립에 있어서 관련 제규정 미

## 준수

## 경고

- 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 임차공간 이전 비용을 현금 지원하는 것을 고려하였으나, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 이전 검토 중인 부동산 물건에 관한 임대차보증금을 단기간 대차하는 방식으로 조속한 이전을 유도하는 것이 바람직하다고 판단함.

이에 따라 위원회는 2020. 2. 10. 이□□로부터 경기도 남양주시 화도읍 차산리 858-2 전 5,864㎡ 및 그 지상 건물을 보증금 5,000만원, 임료 월 700만 원, 임대차기간 2020. 3. 1.부터 2022. 3. 1.로 정하여 임차하였고, 2020. 2. 28. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 보증금 없이 월 임료 700만 원으로 정하여 전대하였고, 임료는 □□□이 이□□에게 직접 지급하기로 함.

- 위원회는 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에게 전대하면서 특약으로 ① 피고가 직접 이□□에게 차임을 직접 지급하기로 하고, ② 보증금은 2021. 3. 1.까지 이□□에게 지급한 후 임차인 지위를 승계하기로 함.

- 위 특약사항은 위원회가 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에게 실질적으로 임대차보증금 5,000만 원을 약 1년간(2020. 3. 1.부터 2021. 3. 1.까지) 대차(빌려줌)하였다는 것을 방증하는 것으로 사료됨.

위원회는 회계계약규정 제31조(계약서의 작성)에 따르면, 위원회가 계약을 체결하고자 할 때에는 계약서를 작성하여야 하는데, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에게 위 5,000만 원을 대차하는 방식으로 이전지원을 한다는 내용의 대책을 수립하였다면, 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]과 전대차계약서 이외에 금전소비대차계약서를 작성했어야 함에도 이를 해태한 사정을 확인함.

- 위원회는 위 임대차 계약으로 임대인 이□□에게 임대차 보증금 5,000만원을 지급하였는데, 그 보증금은 2020 자체예산[210]-[210-07]임차료-1. 사업비-가. 기관 이전비 - 3)토지사용료로 지출되었음.

- 위 예산 항목은 남양주종합촬영소 건립 당시 매입하지 못한 촬영소 진입도로 일부 토지(경기도 남양주시 조안면 삼봉리 118) 점유에 따른 비용으로서, 토지 소유자의 지료청구 발생 시 지출처리를

위하여 편성된 예산임.

- 2020년도 예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부)에 따라 위지출은 2020년 자체 회계 예산 내 [440-00]무형자산 비목으로 편성 및 지출해야 했으나(영화위원회 정관 제40조 및 회계계약규정 제106조 참조), 해당연도 예산에 편성되지 않았던 이유로 「내부결재문

- 남양주종합촬영소 임대업체(의상) 이전 부동산계약 보증금 지원계획(안)보고[문서번호(제작기반조성팀-99, 2020, 2, 24.)]에 근거하여 위원회에서 이전 비용 지원 근거가 없음에도 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 조속한 이전을 위하여 자체 회계 예산 내 [210]-[210-07]임차료-1. 사업비-가. 기관 이전비 - 3)토지사용료 예산과목으로 지출 승인 처리가 된 것을 확인함(이와 더불어 위원회는 임대차 계약 중개수수료로 심성기(중개업자)에게 450,000원을 지급하였는데, 이는 [1261]-[303]-[210]-[210-01]- 일반수용비 -나. 영사기사 자격검정 운영-1) 검인정 운영 비목의 예산으로 지출되었으므로 위와 마찬가지로 지원 근거 없이 다른 예산과목으로 지출 승인 처리 된 것으로 사료됨).

- 2020년도 예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부, 제236면 참조)에 자체전용을 한 때에는 그 전용을 한 과목별 금액 및 이유를

명시한 명세서를 「국가재정법」 제46조 제4항에 따라 기획재정부장관 및 감사원에 송부하여야 하는데, 자체전용이 가능한지도 의심될 뿐만 아니라 자체전용이 가능하다고 판단하더라도 위원회가 그 전용을 한 과목별 금액 및 이유를 명시한 명세서를 「국가재정법」 제46조 제4항에 따라 기획재정부장관 및 감사원에 송부한 사실이 확인되지 아니함.

#### 다. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 임료 납부에 관한 관리·

감독 미비 건

경고

○ 위원회는 2020. 2. 10. 이□□로부터 경기도 남양주시 화도읍 차산리 858-2 전 5,864㎡ 및 그 지상 건물을 보증금 5,000만 원, 임료 월 700만 원, 임대차기간 2020. 3. 1.부터 2022. 3. 1.로 정하여 임차하였고, 이를 □□□에게 같은 조건으로 전대하면서 특약으로 ① 차임은 피고가 이□□에게 직접 지급하기로 하고, ② 보증금은 2021. 3. 1.까지 이□□에게 지급한 후 임차인 지위를 승계하기로 하였음.

○ 그러나 □□□은 아직까지 보증금 5,000만 원을 지급하지 않았을 뿐만 아니라, 이□□에게 2020. 8.부터 현재까지 임료를 연체하고 있어 위원회는 2021. 6. 10. □□□을 상대로 연체된 임료를 지급하라는

내용의 소송을 제기하였음.

○ 위원회는 2021. 4. 27. 임대인 이□□에게 근황을 묻는 과정에서 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 2020. 8.경부터 임료를 연체하고 있음을 알게 되었음.

○ 위와 같이 특약을 체결하였다고 하더라도 임대차 계약상 임차인은 위원회이므로 최종 차임지급 의무자가 □□□이라고 하더라도 그러한 사유를 들어 임대인에게 대항할 수 없으므로 위원회는 임대인에게 □□□이 연체한 임료 상당의 금원을 지급하여야 하는 손해가 발생하였고, 결국 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 임료를 연체한 금원에 해당하는 만큼 위원회가 임대인에게 납부한 임대차보증금도 받을 수 없는 손해가 발생함.

－ 위 손해와 관련하여 위원회가 2020. 2. 27. 주식회사 □□□□제이와 체결한 근담보권설정계약에 의거 담보목적물의 경매를 청구하여 손해를 보전할 수 있을 것으로 사료됨.

## 2. 조치할 내용

영화진흥위원회 위원장은

가. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 이전을 위한 대책(임대차 보증금 지원 및 임대차·전대차 계약체결) 수립에 있어서 관련 제규정 미준수와 관련하여

○ 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 이전 검토 중인 부동산 물건에 관한 임대차보증금을 단기간 대차하는 방식으로 조속한 이전을 유도한다는 내용의 대책을 수립하고, 위 대책에 따라 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 실질적으로 임대차보증금 5,000만원을 약 1년간(2020. 3. 1.부터 2021. 3. 1.까지) 대차해주면서 담당자 및 전(前) 사내 변호사 등 누구도 회계계약규정에 따른 금전소비대차계약서를 작성하지 않음이 확인되므로 위 전대차계약 체결 전후 관련기간 조서상 담당자 및 관리자는 「계약을 체결하고자 할 때에는 계약서를 작성하여야 한다」(회계계약규정 제31조)를 위반하여 「직원은 관련 법령과 위원회 제규정을 준수하고 담당업무를 성실히 수행하여야 한다」(복무규정 제3조 제1호)를 위반하였으므로 다음과 같은 처분하여 주시기 바람.

○ 다만, 전(前)위원장 □□□과 전(前)사무국장 □□□은 위 대책 회의를 여러 차례 주재하면서 □□□(당시 제작기반조성팀장)에게 의상

실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□] 이전과 관련한 계약 등을 체결하여 문제를 해결하라고 지시한 것으로 보이고, □□□는 전(前) 사내변호사 □□□의 도움을 받아 임대차계약을 체결하였으며, 같은 내용으로 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]과 전대차 계약을 체결하는 등의 방법으로 위원회가 (주)□□주택에 하루당 7,534,247원 상당의 정산사용료(지체상금)를 납부하여야 하는 상황을 피하기 위해 노력하였고, 이와 동일한 상황이었던 서울□□□□센터(종합촬영소 분장실)의 경우 정당한 절차에 의해 이전을 완료한 점을 인정하여 정상 참작의 여지가 있어 보임.

또한, □□□는 □□□가 기안한 대로 공문을 작성하는 등 위 계약과 관련하여 행정적 업무만 본 것으로 사료되므로 이와 같은 사정을 고려하여야 할 것임.

[관련자]

| 현재 소속                 | 직위(급)  | 성명  | 처분요구 | 당시 직위                |
|-----------------------|--------|-----|------|----------------------|
| -                     | -      | □□□ | 처분불가 | 전(前) 위원장             |
| -                     | -      | □□□ | 처분불가 | 전(前) 사무국장            |
| -                     | -      | □□□ | 처분불가 | 전(前) 인사총무팀/소통협력실 변호사 |
| 사업본부<br>영화산업지원팀       | 차장(2급) | □□□ | 주의   | 전(前) 산업기반조성본부장       |
| 공정환경센터<br>블랙리스트제도개선TF | 부장(1급) | □□□ | 주의   | 전(前) 제작기반조성팀장        |
| 운영본부<br>촬영소건립TF       | 팀장(2급) | □□□ | 주의   | 전(前) 제작기반조성팀원        |

○ 한편, 위원회는 임대인 □□□에게 위 임대차 계약에 따른 임대차보증금 5,000만 원을 「2020 자체예산[210]-[210-07]임차료-1. 사업비-가. 기관 이전비 - 3)토지사용료」로 지급하였는데, 위 예산 항목은 남양주종합촬영소 건립 당시 매입하지 못한 촬영소 진입도로 일부 토지(경기도 남양주시 조안면 삼봉리 118) 점유에 따른 비용으로 토지 소유자의 자료청구 발생 시 지출처리를 위하여 편성된 예산임에도 이를 임대차보증금으로 지급함으로써 비용 지원의 근거가 없이 지출처리가 된 책임이 담당자 및 팀장, 본부장에 있다고 사료되는바, 위 보증금 지급 전후 관련기간 조서상 담당자 및 관리자는 「2020년도 예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부)」에 위반하여 「직원은 관련 법령과 위원회 제규정을 준수하고 담당업무를 성실히 수행하여야 한다」(복무규정 제3조 제1호)를 위반하였으므로 다음과 같은 처분하여 주시기 바람.

○ 다만, 전(前) 위원장 □□□과 사무국장 □□□은 위 대책 회의를 여러 차례 주재하면서 기획예산팀 등에 집행 가능한 예산과목을 찾으라는 부당한 지시를 했을 것으로 보여 이에 대한 확인을 위한 사실확인 협조를 전 위원장 □□□, 전 사무국장 □□□, 전 사내변호사 □□□에게 요청하였으나 협조 받지 못한 바, 당해 사안 해결의 시급성 등을 종합적으로 감안하여 판단 할 것.

바람.

[관련자]

| 현재 소속         | 직위(급)   | 성명  | 처분요구 | 당시 직위               |
|---------------|---------|-----|------|---------------------|
| -             | -       | □□□ | 처분불가 | 전(前) 위원장            |
| -             | -       | □□□ | 처분불가 | 전(前) 사무국장           |
| 사업본부          | 본부장(2급) | □□□ | 주의   | 전(前) 기획조정본부장        |
| 운영본부<br>재무회계팀 | 대리(4급)  | □□□ | 주의   | 전(前) 기획예산팀장<br>직무대리 |

나. 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]의 임료 납부에 관한 관리·감독 미비 건과 관련하여

○ 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 연체한 임료는 위원회가 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]에 임대차 보증금 상당의 금원을 단기간 대차한 것과 밀접한 관련(□□□이 임료를 직접 지급하는 것을 해태하면, 임대인은 위원회가 임대인에게 지급한 보증금에서 위 연체된 임료를 공제할 수 있음)이 있으므로 의상실[(주)□□□□제이, 대표자 □□□]이 직접 임대인에게 임료를 제때 지급하고 있는지를 관리·감독할 필요성이 있었음에도 이를 해태한 책임이 담당자 및 관리자에게 있다고 사료되는 바, 전대차 계약 체결 전후 관련 기간 조서상 담당자 및 관리자는 「직원은 관련 법령과 위원회 제규정을 준수하고 담당업무를 성실히 수행하여야 한다」(복무규정 제3조 제1호) 즉, 성실의무를 위반하였으므로 다음과 같은 처분하여 주시기

[관련자]

| 현재 소속             | 직위(급)  | 성명  | 처분요구    | 당시 직위          |
|-------------------|--------|-----|---------|----------------|
| 한국영화아카데미<br>정규교육팀 | 과장(3급) | □□□ | 경징계(경고) | 전(前) 촬영소건립TF팀장 |
| 운영본부<br>촬영소건립TF팀  | 팀장(2급) | □□□ | 경징계(경고) | 전(前) 촬영소건립TF팀원 |

다. 위원회 계약체결 시 개선방안(권고 의견)  개선권고

○ 위 건의 근본적인 원인은 법률이 정하는 바에 따라 위원회 행정이 행해져야 함에도 목전에 앞둔 손해를 피하고자 임의로 위원회 행정이 행하여진 것으로 법률에 의거하여, 법률이 정하는 바에 따라 위원회 행정이 행해져야 하고, 이를 위해 위원회는 ① 전문인력 채용 및 증원, ② 다수의 법무법인과 자문 계약체결, ③ 계약체결 관련 가이드라인(메뉴얼, 지침) 수립하여야 할 것.

○ 특히 계약체결에 있어서 법적 위험을 최소화하기 위한 전문인력(변호사) 채용 및 증원, 다수의 법무법인과 자문 계약체결.

- 계약체결은 위원회의 이익과 손해와 바로 직결되는 것이므로 위원

회가 사경제 주체로서 계약을 체결할 때마다 사내변호사의 검토가 필요.

- 또한, 전문인력(변호사)을 충원하여 위원회의 모든 계약사항을 관리하게 하고, 이를 통해 위원회가 예측하지 못한 손해를 방지하여야 할 것.
- 아울러, 하나의 법무법인이 아닌 다수의 법무법인(2~3곳)과 자문 계약을 체결하여 다양한 자문 내용을 듣고 자문 내용을 취사선택할 수 있도록 하는 것이 위원회의 이익에 부합하는 것으로 사료됨.

○ 위원회는 사경제의 주체로서 상대방과 대등한 위치에서 사법(私法)상의 계약을 다수 체결하고 있으므로 계약체결에 있어 위원회의 이익을 정당하게 반영할 수 있도록 계약체결 관련 가이드라인(매뉴얼, 지침)을 만들고, 전직원에 대한 계약체결 관련 가이드라인 교육 및 법률 교육 시행. 끝.